

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA

Công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy và hoàn thành công trình xây dựng kho chứa vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công công trình thuộc Dự án “Thủy điện Nậm Cang 1A” tại thôn Nậm Cang, xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai.

Hôm nay, ngày 31 tháng 03 năm 2026 Sở Công Thương tỉnh Lào Cai tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy và hoàn thành công trình xây dựng kho chứa vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công công trình thuộc dự án nêu trên, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN

1. Đại diện Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| - Ông Hoàng Văn Thuân | - Chức vụ: Phó giám đốc; |
| - Ông Đỗ Mạnh Cường | - Chức vụ: Phó trưởng phòng QLCN; |
| - Ông Ngô Ngọc Dũng | - Chức vụ: Chuyên viên phòng QLCN. |

2. Đại diện Công ty CP đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở (chủ đầu tư)

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| - Ông Phạm Xuân Phường | - Chức vụ: Phó tổng giám đốc; |
| - Ông Đặng Tuấn Anh | - Chức vụ: Giám sát thi công |
| - Ông Vũ Mạnh Hà | - Chức vụ: Chỉ huy trưởng thi công |

3. Đại diện Công ty TNHH tư vấn đầu tư công nghệ mỏ Thịnh Hưng (Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công)

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| - Ông Lương Văn Thắng | - Chức vụ: Giám đốc |
| - Ông Võ Văn Long | - Chức vụ: Chủ nhiệm lập TKBVTC |

4. Đại diện Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Sơn Thái (tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công)

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| - Ông Trần Chí Dũng | - Chức vụ: Giám đốc |
| - Ông Hán Văn Hải | - Chức vụ: Chủ trì thẩm tra |

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA

1. Thời gian: ngày 31 tháng 03 năm 2026

2. Địa điểm: Tại hiện trường công trình ở thôn Nậm Cang, xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai.

III. CĂN CỨ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU

1. Căn cứ các quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy: Luật số

55/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025;

2. Căn cứ các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, bao gồm: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021, số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024; số 67/2026/NĐ-CP ngày 4/3/2026;

3. Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng;

4. Căn cứ quy định của pháp luật chuyên ngành: (i) Pháp luật về xây dựng: Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; (ii) pháp luật về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ: Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn có liên quan;

5. Căn cứ quy định về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai do UBND tỉnh Lào Cai ban hành.

6. Căn cứ Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Lào Cai quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai.

7. Căn cứ Biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy ngày 20/03/2026 của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai.

8. Căn cứ Giấy chứng nhận số 169/GCN ngày 13/03/2026 của Công an tỉnh Lào Cai, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

9. Căn cứ Báo cáo số 01/BC-HTCS ngày 17/03/2026 của Công ty CP đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở về việc báo cáo hoàn thành thi công xây dựng kho chứa vật liệu nổ công nghiệp thuộc Dự án “Thủy điện Nậm Cang 1A” tại thôn Nậm Cang, thôn Nậm Cang, xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai; Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình để đưa vào sử dụng và văn bản chấp thuận nghiệm thu của Chủ đầu tư;

10. Văn bản thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình, công trình xây dựng số 1629/SCT-CN ngày 27/03/2026 của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai;

11. Căn cứ quy định pháp luật khác có liên quan;

12. Căn cứ các Quy chuẩn/tiêu chuẩn Việt Nam liên quan: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong vật liệu nổ công nghiệp (QCVN 01:2019/BCT);...

13. Căn cứ các văn bản, tài liệu khác có liên quan;

IV. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

1. Nội dung kiểm tra

a) Đối với công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng:

- Kiểm tra hiện trường công trình, đối chiếu với hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, hồ sơ hoàn công.

- Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và quy định của pháp luật có liên quan;

- Kiểm tra các điều kiện nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023.

b) Đối với công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy: Theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 18 Luật số 55/2024/QH15; Điều 6, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025, bao gồm: **(1)** Khoảng cách phòng cháy, chữa cháy; **(2)** Đường bộ, bãi đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; **(3)** Giải pháp thoát nạn; **(4)** Bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; **(5)** Giải pháp chống khói.

2. Phương pháp kiểm tra: (1) Kiểm tra bằng quan sát ngoại quan, trực quan hiện trạng công trình (*kiểm tra xác xuất các thông số chính như kích thước hình học, vị trí, công năng, ... so với bản vẽ thi công được phê duyệt*); (2) Kiểm tra hồ sơ hoàn thành công trình theo danh mục quy định tại Phụ lục VIB Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021; (3) Nghe báo cáo, giải trình của Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn.

3. Đối tượng kiểm tra: Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công công trình thuộc Dự án “Thủy điện Nậm Cang 1A” tại thôn Nậm Cang, thôn Nậm Cang, xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai.

V. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Đối với công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng

a) Kết quả kiểm tra hiện trường thi công xây dựng các hạng mục công trình xây dựng:

- Tình hình thi công xây dựng: Các hạng mục công trình đã hoàn thành, tại thời điểm kiểm tra không có hoạt động thi công xây dựng.

- Sự phù hợp giữa thực tế thi công và hồ sơ thiết kế được duyệt: Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra quan sát bằng ngoại quan, kiểm tra xác xuất các thông số chính như kích thước hình học, vị trí, công năng các hạng mục công trình xây dựng, kết hợp với nghe ý kiến của tư vấn giám sát thi công cho thấy các hạng mục công trình xây dựng đảm bảo theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt. Theo đó, tư vấn giám sát thi công khẳng định đã thực hiện đầy đủ theo quy định pháp luật về xây dựng và chịu trách nhiệm trước pháp luật, chủ đầu tư và Sở Công Thương với kết luận của đơn vị đưa ra.

(Có phụ lục 01: Thông số kỹ thuật chính của Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công công trình thuộc Dự án “Thủy điện Nậm Cang 1A” tại thôn Nậm Cang, xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai; Phụ lục 02: Một số hình ảnh hiện trạng kèm theo)



b) Kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ hoàn thành theo quy định tại Phụ lục VIB Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021

- **Hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng và Hợp đồng:** Cơ bản đầy đủ theo quy định.

- **Hồ sơ khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình:** Hồ sơ quản lý chất lượng khảo sát và Hồ sơ quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình cơ bản đầy đủ theo quy định.

- **Hồ sơ năng lực chủ thể tham gia xây dựng công trình:** Các đơn vị tham gia xây dựng cơ bản đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định; các cá nhân chủ nhiệm/chủ trì thiết kế, thẩm tra, giám sát và thi công có đủ điều kiện năng lực hành nghề hoạt động xây dựng.

- **Hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng:** Cơ bản đầy đủ theo quy định. Công tác nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận, giai đoạn trong quá trình thi công được thực hiện đầy đủ, đảm bảo theo quy định. Nội dung này Tư vấn giám sát thi công báo cáo và khẳng định thực hiện đầy đủ theo quy định pháp luật về xây dựng và chịu trách nhiệm trước pháp luật, chủ đầu tư và Sở Công Thương.

- **Hồ sơ quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng:** Cơ bản đầy đủ theo quy định.

(Có phụ lục 03: Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công công trình thuộc Dự án “Thủy điện Nậm Cang 1A” tại thôn Nậm Cang, xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai)

c) Kiểm tra các điều kiện nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023: Công trình Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công công trình thuộc Dự án “Thủy điện Nậm Cang 1A” tại thôn Nậm Cang, xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai: (i) Được thi công đầy đủ theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt; (ii) Công tác nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận, giai đoạn trong quá trình thi công được thực hiện đầy đủ theo quy định tại Điều 21, Điều 22 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021; (iii) Kết quả thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của thiết kế xây dựng.

2. Đối với công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

Căn cứ hồ sơ, kết quả kiểm tra hiện trường và Phụ biểu đối chiếu kèm theo (Phụ lục 04 – Kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC), công tác nghiệm thu về PCCC đáp ứng quy định tại điểm a khoản 5 Điều 18 Luật số 55/2024/QH15 và Điều 6 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP đối với các nội dung: (1) khoảng cách PCCC; (2) đường giao thông, bãi đỗ và khoảng trống phục vụ PCCC, CNCH; (3) giải pháp thoát nạn; (4) bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy – chống cháy lan; (5) giải pháp chống khói. **Chi tiết số liệu, hiện trạng và kết quả đánh giá cho từng nội dung (1)–(5) thể hiện tại Phụ lục 04 kèm theo biên bản.**

VI. YÊU CẦU CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG VÀ Ý KIẾN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ, CÁC ĐƠN VỊ, NHÀ THẦU THAM GIA KIỂM TRA

1. Yêu cầu của Sở Công Thương

- Lưu trữ hồ sơ công trình theo quy định.
- Quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt, cấp phép và chấp thuận.
- Trong quá trình hoạt động phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy phạm và biện pháp an toàn, an ninh trật tự theo quy định pháp luật hiện hành.
- Thực hiện đầy đủ điều kiện an toàn PCCC trong vận hành; tổ chức huấn luyện, diễn tập và bảo trì định kỳ theo kế hoạch. Căn cứ biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy của phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lào Cai, và tại văn bản này, chủ đầu tư tổ chức thực hiện đầy đủ các yêu cầu, điều kiện kèm theo văn bản chấp thuận, quản lý vận hành đúng hồ sơ đã được phê duyệt; chỉ thay đổi giải pháp, công năng, quy mô hoặc hệ thống kỹ thuật sau khi được cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận điều chỉnh theo quy định.
- Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia xây dựng công trình chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, phù hợp của hồ sơ thiết kế so với các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn thiết kế, bản vẽ hoàn công so với hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt, hồ sơ hoàn thành công trình so với các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về kết quả nghiệm thu chất lượng công trình trước pháp luật.
- Việc kiểm tra của Đoàn kiểm tra Sở Công Thương Lào Cai trên cơ sở quan sát ngoại quan thực địa và hồ sơ, tài liệu do Chủ đầu tư cung cấp. Do đó không thay thế, không làm giảm trách nhiệm của Chủ đầu tư về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và trách nhiệm của các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng đối với công việc do mình thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Trường hợp điều chỉnh thiết kế hoặc phát sinh thay đổi về công năng, quy mô, giải pháp kỹ thuật, vật liệu... so với phương án đã được thẩm duyệt, thẩm định và phê duyệt/chấp thuận tại văn bản này, Chủ đầu tư phải tạm dừng triển khai nội dung thay đổi, thực hiện thủ tục điều chỉnh theo quy định pháp luật về xây dựng, đầu tư, PCCC, môi trường và pháp luật chuyên ngành; chỉ được triển khai sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Mọi chi phí phát sinh, rủi ro và hậu quả pháp lý (kể cả xử phạt, bồi thường, khắc phục) do Chủ đầu tư tự chịu; kết luận kiểm tra/nghiệm thu tại văn bản này không còn giá trị đối với phần nội dung thay đổi chưa được chấp thuận và không làm phát sinh trách nhiệm của cơ quan kiểm tra. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn, giải quyết.
- Kho VLNCN chỉ được phép hoạt động trong thời gian thi công các hạng mục, đường giao thông trong phạm vi, hầm dẫn nước chính, hầm phụ và hầm gom nước thuộc Dự án "Thủy điện Nậm Cang 1A" tại thôn Nậm Cang, xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai theo hợp đồng xây dựng và tiến độ được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Sau khi hoàn thành thi công, đưa các hạng mục nêu trên vào khai thác sử dụng, Công ty CP đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở có trách nhiệm tổ chức dỡ bỏ toàn bộ công trình kho VLNCN, thu hồi VLNCN còn lại (nếu có) và hoàn trả mặt bằng theo đúng quy định pháp luật, không sử dụng kho VLNCN cho mục đích lưu trữ lâu dài hoặc mục đích khác.

2. Ý kiến của Chủ đầu tư và các đơn vị, nhà thầu tham gia kiểm tra: Hoàn toàn nhất trí với nội dung trong biên bản.

**ĐẠI DIỆN SỞ CÔNG THƯƠNG
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Hoàng Văn Thuận

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CƠ SỞ**



Phạm Xuân Phường

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TƯ
VẤN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỎ
THỊNH HƯNG**



Lương Văn Thắng

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TƯ
VẤN VÀ ĐẦU TƯ SƠN THÁI**



Trần Chí Dũng

THÀNH VIÊN THAM GIA

Ông Đỗ Mạnh Cường	:	
Ông Ngô Ngọc Dũng	:	
Ông Đặng Tuấn Anh	:	
Ông Vũ Mạnh Hà	:	